

¿Tu empresa cierra en agosto?

**Si te lo dijeron en junio,
llegan tarde.**

Art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores

El plazo exacto



DOS MESES. MÍNIMO.

Tienes que saber tus fechas con **dos meses**.

De antelación al primer día de vacaciones. Lo dice la ley, no el convenio.

Aviso el 15 de junio para empezar el 1 de agosto son **seis semanas**. No llega.

Y hay una segunda cosa



Las vacaciones se fijan de **común acuerdo**.

No las decide la empresa sola porque le venga bien, salvo que tu convenio lo permita expresamente para el cierre.

Y si otros años elegías tú, no te lo pueden cambiar de un día para otro sin seguir el procedimiento.

Art. 38.2 ET · Tribunal Supremo, STS 3941/2025

Si no hay acuerdo



Y el juzgado va **rápido** con esto.

Las vacaciones tienen procedimiento **urgente y preferente**: se ponen por delante de otros asuntos.

La sentencia que fija las fechas **no se puede recurrir**. Lo que diga el juzgado, va.

Todo esto depende de **tu convenio.**

Y es justo lo que Legatiq sabe mirar: tu convenio, el Estatuto y lo que han dicho los tribunales. Con la cita al lado.

Pregúntale GRATIS

Legatiq no sustituye el criterio de un abogado. Informa, orienta y cita siempre sus fuentes.

Sin tarjeta y sin caducidad • legatiq.ai